

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7299/2541

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย บุญมี สุขประเสริฐ

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 176, มาตรา 194, มาตรา 195

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 160

โจทก์บรรยายฟ้องสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78, 160 ว่า จำเลยขับรถโดยประมาทเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ซึ่ง ขับโดย ล. เป็นเหตุให้ ล. ถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา แล้วจำเลยหลบหนีไปไม่หยุด รถให้ความช่วยเหลือตามสมควรและไม่แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียง ทันที การที่จำเลยหลบหนีไปไม่ให้ความช่วยเหลือเป็นเหตุให้ ล. ถึงแก่ความตาย จำเลยให้การรับสารภาพ จึงต้องรับฟังข้อเท็จจริงว่าหลังจากจำเลยขับรถโดย ประมาทเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ที่ ล. ขับ เป็นเหตุให้ ล. ได้รับบาดเจ็บแล้วจำเลย หลบหนีไปไม่ให้ความช่วยเหลือเป็นเหตุให้ ล. ถึงแก่ความตายตามที่โจทก์ฟ้อง การ ที่ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยฐานไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติจราจร ทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 160 วรรคหนึ่ง จำคุก 4 เดือน สูงกว่าอัตราโทษจำคุกตาม บทมาตราดังกล่าวจึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงตามฟ้อง กรณีเป็นเรื่องศาลชั้นต้นปรับบท ลงโทษจำเลยไม่ถูกต้องแม้โจทก์มิได้อุทธรณ์ก็ตาม แต่การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ เป็น ให้ลงโทษจำเลยฐานไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือเป็นเหตุให้บุคคลอื่นตายตามพ ระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 160 วรรคสอง นอกจากที่แก้คงให้ เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นเป็นการปรับบทลงโทษจำเลยให้ถูกต้อง มิใช่

เป็นการรับฟังข้อเท็จจริงนอกเหนือจากคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้น จึงไม่ต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 194

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 291,
300, 390 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 78, 157, 160

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
291, 300, 390 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 78 วรรค
หนึ่ง, 160 วรรคหนึ่ง ฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ได้รับ
อันตรายสาหัสและได้รับอันตรายแก่กาย ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
291 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 4 ปี ฐานไม่
หยุดรถให้ความช่วยเหลือ จำคุก 4 เดือน รวมจำคุก 4 ปี 4 เดือน จำเลยให้การรับ
สารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี 2 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทาง
บก พ.ศ. 2522 มาตรา 160 วรรคสอง นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่าศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงนอกเหนือจากคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นหรือไม่ จำเลยอ้างว่าศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 78 วรรคหนึ่ง, 160 วรรคหนึ่ง จำคุก 4 เดือน จำเลยอุทธรณ์ว่าศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดเพราะความผิดฐานไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 160 วรรคหนึ่งระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน แต่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือเป็นเหตุให้บุคคลอื่นตาย เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78, 160 วรรคสอง ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน เป็นการฟังข้อเท็จจริงนอกเหนือจากคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้น ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 194 เห็นว่า สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78, 160 นั้น โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยขับรถยนต์โดยประมาทเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ซึ่งขับโดยนายลำจวนเป็นเหตุให้นายลำจวนถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา แล้วจำเลยหลบหนีไปไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือตามสมควรและไม่แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที การที่จำเลยหลบหนีไปไม่ให้ความช่วยเหลือเป็นเหตุให้นายลำจวนถึงแก่ความตาย จำเลยให้การรับสารภาพ จึงต้องรับฟังข้อเท็จจริงว่าหลังจากจำเลยขับรถยนต์โดยประมาทเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ที่นายลำจวนขับเป็นเหตุให้นายลำจวนได้รับบาดเจ็บ แล้วจำเลยหลบหนีไปไม่ให้ความช่วยเหลือเป็นเหตุให้นายลำจวนถึงแก่ความตายตามที่โจทก์ฟ้อง การที่ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยฐานไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 160 วรรคหนึ่ง จึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงตามฟ้อง กรณีเป็นเรื่องศาลชั้นต้นปรับบทลงโทษจำเลยไม่ถูกต้อง การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้ลงโทษจำเลยฐานไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือเป็นเหตุให้บุคคลอื่นตายตามพระราชบัญญัติจราจร

ทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 160 วรรคสอง เป็นการปรับบทลงโทษจำเลยให้ถูกต้อง มิใช่การรับฟังข้อเท็จจริงนอกเหนือจากคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้น จึงไม่ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 194

ปัญหาว่า สมควรลงโทษจำเลยสถานเบาลงอีกหรือรอการลงโทษจำเลยไว้หรือไม่เห็นว่า พฤติการณ์ของจำเลยเป็นการขบถโดยประมาทอย่างร้ายแรง เป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างยิ่ง และเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วจำเลยยังหลบหนีไปเสียอีก โทษจำคุกที่ศาลล่างทั้งสองลงแก่จำเลยรวมทั้งการไม่รอการลงโทษให้จำเลยเหมาะสมกับสภาพความผิดและพฤติการณ์แห่งรูปคดีแล้ว ไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข

พิพากษายืน

(อำนวยการ เต็มพันธ์-อร่าม หุตางกูร-สุนทร สิทธิเวชวิจิตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>